

次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 甲は、同僚Aを会社の備品倉庫内に閉じ込めて困らせようと考え、午後7時頃、Aが一人で作業をしていた同倉庫の全ての出入口扉に外側から鍵を掛けた。Aはそのことに気付かず、もともと同倉庫で深夜遅くまで仕事をするつもりであったので、そのまま作業を続けていたところ、午後10時頃、たまたま同倉庫にやって来た他の従業員が出入口扉の鍵を開けた。この場合、甲には監禁罪は成立し得ない。
- イ. 甲は、別居中の元妻Aが単独で親権を有する生後数日のBを連れ去ろうと考え、A方を訪問した上、Aがトイレに行っている隙に、ベビーベッドで寝ていたBを連れ去った。この場合、Bには移動の自由が全くないから、甲には未成年者略取罪は成立し得ない。
- ウ. 甲は、捜査車両をのぞき見て同車両のナンバーを把握するため、警察署の建物及び敷地への外部からの立入りを制限するとともに内部をのぞき見することができない構造として作用し、建物の利用のために供されている高さ約2.5メートルのコンクリート塀を正当な理由なくよじ登り、その上部に立って同警察署の敷地内の捜査車両を見て立ち去った。この場合、甲には建造物侵入罪は成立し得ない。
- エ. 甲は、Aに恨みを抱き、「ふざけるな。おまえの妻Bを酷い目に遭わせてやる。」という電子メールをA宛てに送り付けた。BがAの内縁の妻であった場合、甲には脅迫罪は成立し得ない。
- オ. 甲は、深夜、A方に侵入し、泥酔して熟睡中のAにわいせつ行為をして、Aに全く気付かれないままA方を出た後、A方から約100メートル離れた路上で、警ら中の警察官Bから職務質問を受けたため、逮捕を免れる目的で、Bを拳骨で殴打してBに傷害を負わせた。この場合、甲には不同意わいせつ致傷罪は成立し得ない。(改)

1. ア イ 2. ア オ 3. イ ウ 4. ウ エ 5. エ オ

No.435	犯罪の成否①	正答率 79%
共通H30-2	正解	5

ア 誤っている

本記述では、被害者Aが監禁されていることに気付いていなかったとしても、「監禁」(220条後段)に当たるかが問題となる。最決昭33.3.19は、「刑法220条1項〔注：現220条後段〕にいう『監禁』とは、人を一定の区域場所から脱出できないようにしてその自由を拘束することをいい、その方法は、必ずしも……暴行又は脅迫による場合のみに限らず、偽計によつて被害者の錯誤を利用する場合をも含む」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、被害者が自由を奪われていることを意識していなくても、客観的に行動の自由が侵害されている状況に置かれているならば、監禁罪の成立を認めることができるということを挙げている。よって、甲には監禁罪が成立し得る。

イ 誤っている

本記述では、生後数日の嬰兒で、移動の自由を有しない被害者Bを連れ去ったとしても未成年者略取罪(224条)が成立し得るかが問題となる。大判明43.9.30は、被拐取者の移動の自由と保護監督者の監護権の双方を未成年者略取罪の保護法益としている。よって、被拐取者Bの移動の自由が害されていなくても、Bの親権者であるAの監護権(民法820条)は害されており、甲には未成年者略取罪が成立し得る。

ウ 誤っている

最決平21.7.13は、本記述と同様の事案において、「本件塀は、本件庁舎建物とその敷地を他から明確に画するとともに、外部からの干渉を排除する作用を果たしており、正に本件庁舎建物の利用のために供されている工作物であって、刑法130条にいう『建造物』の一部を構成するものとして、建造物侵入罪の客体に当たる」としている。本記述では、甲は、捜査車両のナンバーを把握するため、警察署の利用のために供されている高さ約2.5メートルのコンクリート塀という「建造物」に、管理権者たる警察署長の許可なくよじ登っているため「侵入」したといえる。よって、甲には、建造物侵入罪が成立し得る。

エ 正しい

親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する(222条2項)。「親族」とは、民法上の親族(民法725条)を指し、内縁の妻はこれに含まれない。よって、甲が、「おまえの妻Bを酷い目に遭わせてやる」という電子メールをA宛てに送り付けても、BはAの内縁の妻である以上、222条2項の「親族」に当たらず、脅迫罪は成立し得ない。

オ 正しい

最決平20.1.22(百選Ⅱ15事件)は、熟睡のため心神喪失状態であったV女に対してわいせつな行為を行ったところ、これに気付いて憤慨したV女に衣服を両手でつかまれたので、その場から逃走するため、V女に暴行を加えて加療2週間の怪我を負わせたという事案において、「被告人は、被害者が覚えいし……わいせつな行為を行う意思を喪失した後に、その場から逃走するため、被害者に対して暴行を加えたものであるが、被告人のこのような暴行は、上記準強制わいせつ行為〔現：不同意わいせつ行為〕に随伴するものといえるから、これによって生じた上記被害者の傷害について強制わいせつ致傷罪〔現：不同意わいせつ致傷罪〕が成立する」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、事後の暴行であっても、時間的及び場所の関係において、それに先

立つわいせつ目的の暴行・脅迫等と接着して行われ、逃走のための行為として、通常随伴する行為の関係にあると認められるものは、これを一体として当該不同意わいせつの犯罪行為と解すべきであるということを挙げている。本記述では、甲の警察官Bに対する暴行は、被害者A方から約100メートル離れた路上でBに対して行われており、わいせつ目的の暴行・脅迫とは場所的關係において接着しているとはいえない。また、甲は職務質問をしたBに対して暴行を加えており、この暴行は逮捕を免れる目的であっても通常随伴する行為とはいえない。よって、甲には不同意わいせつ致傷罪は成立し得ない。

以上により、正しい記述はエとオであり、したがって、正解は肢5となる。

